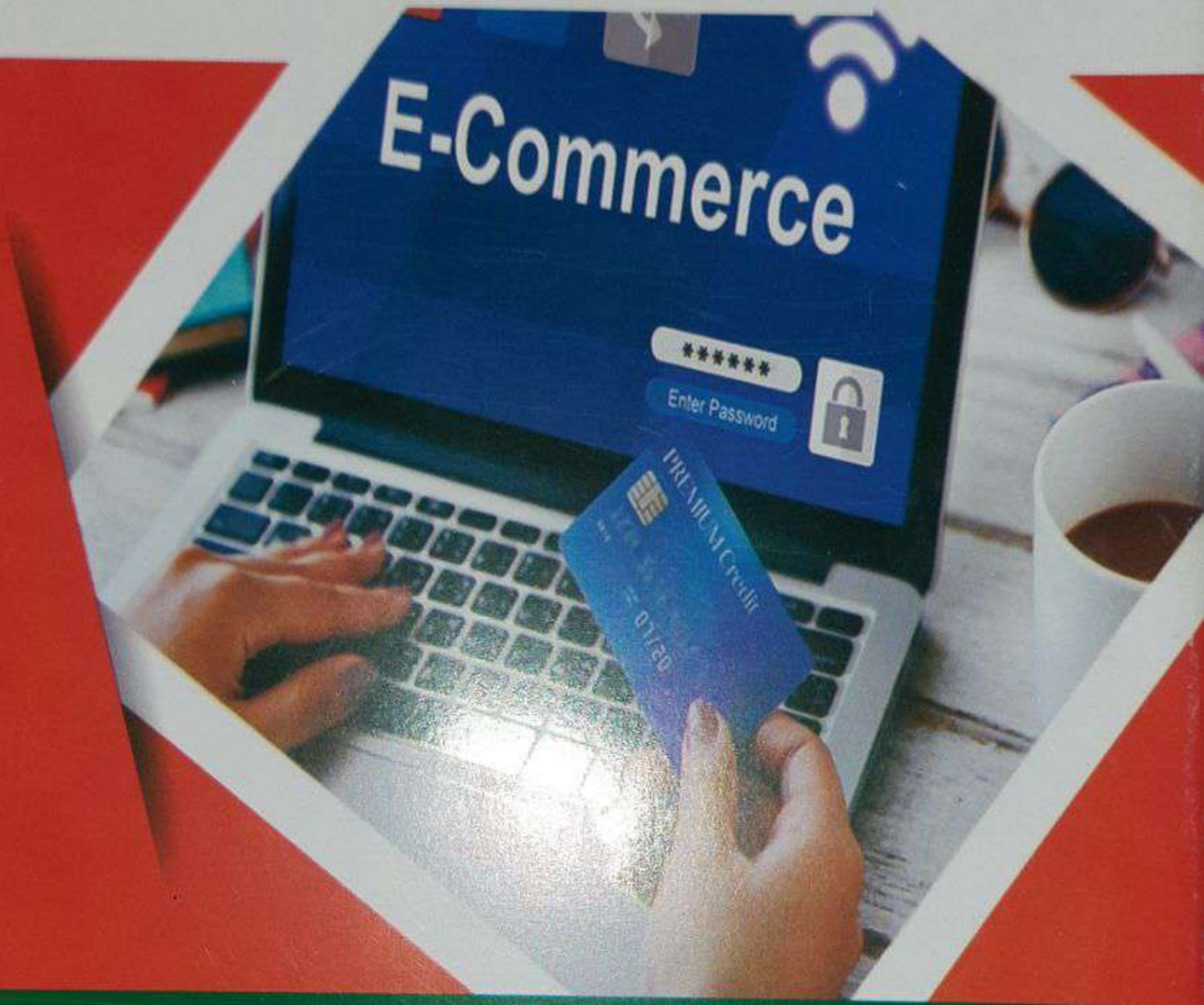
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

المركز الوطني للسجل التجاري



دليل حول إجراءات القيد في السجل التجاري لممارسة نشاط

التجارة الإلكترونية

دليل حول إجراءات
القيد في السجل التجاري
لممارسة نشاط

التجارة الإلكترونية

دليل حول إجراءات القيد في السجل التجاري لممارسة التجـــارة الإلكـــترونية

لغرض تأمين المعاملات التجارية على الانترنت، صدر القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان 1439 هـ الموافق 10 ماي 2018، والمتعلق بالتجارة الإلكترونية المحدد للقواعد العامة مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين.

فهرس

صفحة

1- تعريف التجارة الإلكترونية 03

2- رمز النشاط الخاص بالتجارة الإلكترونية 04

3- الهيئات المكلفة بالتجارة الإلكترونية 05

4- شروط ممارسة التجارة الإلكترونية 06

5- وسائل الدفع لدى المركز الوطني للسجل 11

6- المواد الممنوعة في التجارة الإلكترونية 12

7- العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام القانون الخاص بممارسة التجارة الإلكترونية 13

8- تعريف بعض المصطلحات الخاصة بالتجارة الإلكترونية 14

1 - تعريف التجارة الالكترونية :

التجارة الإلكترونية :

هي عمليات البيع والشراء أو تقديم خدمات باستخدام شبكة الإنترنت، ولقد عرفتها المادة 06 من القانون 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 ماي 2018، المتعلق بالتجارة الإلكترونية بالنشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات الالكترونية.

2 - رمز النشاط الخاص بالتجارة الالكترونية :

تم إدراج نشاط جديد في المدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، خاص بالتجارة الإلكترونية تحت رمز (607.074).

مضمون نشاط :

النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات الإلكترونية (باستثناء المواد الممنوعة في المعاملات عن طريق الاتصالات الإلكترونية، وفقا لأحكام المواد 03 و 05 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 2018/05/10، المتعلق بالتجارة الإلكترونية (أنظر الى الصفحة 12).

ملاحظة:

- إذا كان المورد الإلكتروني يمارس هذا النشاط كنشاط رئيسي، في هذه الحالة فهو ملزم بإدراج الرمز 607074 الخاص بالتجارة الإلكترونية في سجله التجاري.
- أما في حالة إذا ما كان المورد الإلكتروني يمارس عدة نشاطات تجارية أين تعتبر التجارة الإلكترونية كنشاط ملحق من أجل ترويج سلعه أو تقديم خدماته، في هذه الحالة فهو غير ملزم بإدراج رمز النشاط الخاص بالتجارة الإلكترونية، بما أنه يمارس نشاطه وفقا للتنظيم المعمول به.

3 - الهيئات المكلفة بالتجارة الإلكترونية :

- المركز الوطني للسجل التجاري
- مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (CERIST)
- غرفة الصناعات التقليدية والحرفية

4 - شروط ممارسة التجارة الالكترونية :

وفقا لأحكام المواد 08 و09 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 2018/05/10، المتعلق بالتجارة الإلكترونية يجب توفر الشروط التالية:

أولا: القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية.

ثانيا: الحصول على اسم النطاق وايداعه على مستوى مركز الوطني للسجل التجاري.

ثالثا: يجب أن يكون أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية او مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر.

ملف استخراج سجل تجاري خاص بالتجارة الإلكترونية

بالنسبة للشخص الطبيعي :

يحتوي الملف على الوثائق التالية :

- طلب ممضي، ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما :
  - سند ملكية أو عقد إيجار؛
  - أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري؛
  - أوكل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج)؛
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
- نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للخاضعين من جنسية أجنبية.

بالنسبة للشخص المعنوي :

يحتوي الملف على الوثائق التالية :

- طلب ممضي، ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما :

  - سند ملكية أو عقد إيجار؛
  - أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري؛
  - أوكل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

- نسخة (01) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري؛
- نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج)؛
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.

اسـم النطــاق

تعريف اسم النطاق :

اسم "النطاق" أوما يسمى أيضا باسم "المجال"، هو ما يعادل العنوان البريدي على الأنترنت، والذي يجب أن يكون بامتداد «**com.dz**».

يـعتبر اسم النطاق ضروريـا عند إنشاء موقـع الويب لممـارسة التجـارة الإلكترونية، كما له أهمية قصوى في مجال التسويق، وفي الوصول والولوج إلى موقع التاجر.

ولقد عرفته المادة 06 من قانون 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 ماي 2018، المتعلق بالتجارة الإلكترونية بأنه عبارة عن سلسلة أحرف و/أو أرقام مقيسة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق حيث يسمح بالتعرف والولوج الى الموقع الالكتروني.

كيفية الحصول على اسم النطاق :

يتم الحصول على اسم النطاق إمّا :

- على مستوى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني،

أو

- إرسال الطلب عبر الموقع الإلكتروني http://www.cerist.dz

طريقة إيداع اسم النطاق على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري

بعد الحصول على اسم، تتم إجراءات إيداعه على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة على مستوى 58 ولاية.

ملف إيداع اسم النطاق :

- استمارة إيداع اسم النطاق على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، مملوءة وممضاة قانونا من قبل ممثل المورد الإلكتروني وفقا للنموذج الموحد المعتمد من قبل المركز الوطني للسجل التجاري؛
- نسخة مطابقة لشهادة تسجيل اسم النطاق؛
- الالتزام باحترام الخصائص التقنية التي يحددها المركز الوطني للسجل التجاري، ممضى قانونا من قبل ممثل الهيئة؛
- نسخة من بطاقة الحرفي (في حال ما إذا كان المورد الإلكتروني حرفي)؛
- وصل دفع مصاريف تسجيل اسم النطاق في البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين.

تجدر الإشارة الى أن للمورد الالكتروني الحق في تعديل اسم النطاق أو شطبه في حالة شروع المورد الالكتروني في شطب سجل التجاري أو بطاقة الحرفي.

5 - وسائل الدفع لدى المركز الوطني للسجل التجاري :

هناك عدة وسائل يتم عن طريقها دفع مستحقات خدمات المركز الوطني للسجل التجاري:

- بطاقة الدفع CIB ؛
- بطاقة الدفع الذهبية ؛
- الدفع عبر الخط ؛
- صك بريدي ؛
- على مستوى البنك.

6 - المواد الممنوعة في التجارة الالكترونية :

وفقا لأحكام المواد 03 و05 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 2018/05/10، المتعلق بالتجارة الإلكترونية المذكورة كالتالي:

- لعب القمار والرهان واليانصيب ؛

- المشروبات الكحولية والتبغ ؛

- المنتجات الصيدلانية ؛

- المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية ؛

- كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به ؛

- كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي ؛

- العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به، وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي.

7 - العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام القانون الخاص بممارسة التجارة الإلكترونية :

المادة 38: التي تنص على عقوبة بغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يخالف أحكام المادة 5، كما يمكن للقاضي ان يحكم بغلق الموقع الإلكتروني أو الشطب من السجل التجاري.

المادة 41: التي تنص على عقوبة غرامة من 20.000 دج إلى 2.000.000 دج كل مورد إلكتروني يخالف أحكام المادة 25.

المادة 42: التي تنص على عقوبة التعليق الفوري لتسجيل أسماء النطاق لأي شخص طبيعي او معنوي يقترح توفير سلع وخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية من دون التسجيل المسبق في السجل التجاري.

المادة 42: التي تنص على ان مبلغ الغرامة يتضاعف في حالة تكرار نفس الجريمة خلال 12 شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة.

8 - بعض المصطلحات الخاصة بالتجارة الالكترونية :

العقد الالكتروني : يكون حسب القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، يتم ابرامه عن بعد ودون الحضور الفعلي أي أنه يتم باستعمال تقنية الاتصال الالكتروني.

المستهلك الالكتروني : كل شخص سواء كان طبيعي أو معنوي يقتني سلعة أو خدمة معينة من المورد الالكتروني.

المورد الالكتروني : كل شخص سواء كان طبيعي أو معنوي يعرض أ ويسوق أو يقترح توفير سلعة او خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية

وسيلة الدفع : تكون حسب اتفاق بين المورد والمستهلك وتكون مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به.

الاشهار الالكتروني : يهدف الى ترويج سلعة أو خدمة معينة عن طريق الاتصالات الالكترونية.

الطلب المسبق : هو تعهد بالبيع الذي يقترحه المورد الالكتروني على المستهلك الالكتروني.